

교육활동 침해 사안 조사보고서

작성일자	20	년	월	일	작성자	소속/직위/성명	
피해교원	소속				☐ 공립 ☐ 사립 ☐ 기타		
	성명				☐ 남 ☐ 여		
	주소						
	연락처				교육경력		
	기본정보	☐ 정규교원 ☐ 기간제교원 ☐ 침해 관련자의 담임 여부 ☐ 특수교사 여부					
침해 관련자	소속				학년/반		
	성명				☐ 학생 ☐ 보호자 ☐ 기타		
	주소						
	연락처						
	기본정보	☐ 남 ☐ 여 ☐ 특수교육 대상자 여부					
보호자	성명	※ 침해 관련자가 학생인 경우 기재			연락처		
사안 내용	일 시	년 월 일 시 분 경					
	장 소	(예) ○○학교 1학년 1반 교실 안					
	사안 개요	(별지 사용 가능)					
	최초 발생 여부	☐ 최초 발생 사안 ☐ 교육활동 침해 이력 有* * 동일교 재학기간 중 교육활동 침해행위로 교보위 처분을 받은 경우 • (일시) / (조치사항) ※ 동일교 재학기간 중 교육활동 침해행위로 출석정지 또는 학급교체 처분을 받은 경우, 전학 또는 퇴학 조치 가능					
쟁점사안	피해교원 주장 및 근거	• 2024. 3. 1. 10:00 경 1학년 1반 교실에서 국어수업 중 A학생이 책상 밑으로 휴대 전화를 사용하고 있어 수업 중 휴대전화를 쓰면 안 된다고 지적하였으나 이에 불응 하고 계속 휴대전화를 사용하여 이를 제지하려 하자 학생이 “아 XX”이라고 소리를 지르며 양손으로 교사의 어깨를 밀쳤음. • 피해교원 문답서, 진단서 제출됨.					
	침해 관련자 주장 및 근거	• 당시 휴대전화를 사용하지 않았음. 휴대전화를 사용하지 않았음에도 B교사가 휴대 전화를 사용했다고 야단을 치자 억울한 마음에 우발적으로 교사를 밀친 것이고 욕설은 하지 않았음. • 관련 학생 문답서 제출됨.					
	침해 관련자 보호자의 주장 및 근거	• 피해교사에게 미안한 마음임. 휴대전화 사용을 자제하도록 가정에서도 지도하겠음. • 학부모 문답서 제출됨.					

쟁점사안	목격자 (참고인) 주장 및 근거	• 목격자 ☐ 무 ☐ 유 (성명 : 관계 :) ※ 목격자가 다수인 경우 모두 기록 등 • 목격자 진술 내용 -
입증자료 첨부	※ 필요시 신고 내용을 뒷받침하는 증거서류나 증거물 기재 및 제출	
교육 활동 침해 유형	☐ 공무·업무방해 ☐ 무고 ☐ 상해·폭행 ☐ 협박 ☐ 명예훼손·모욕 ☐ 손괴 ☐ 성폭력범죄 ☐ 불법정보 유통행위	☐ 그 밖에 다른 법률에서 형사처벌 대상으로 규정한 범죄 행위 ☐ 목적이 정당하지 아니한 민원 반복 제기 ☐ 교원의 법적 의무가 아닌 일을 지속 강요 ☐ 성적 언동 등 성적 굴욕감·혐오감을 느끼게 하는 행위 ☐ 정당한 교육활동에 대해 반복적 부당 간섭 행위 ☐ 정당한 생활지도에 불응하여 의도적으로 교육활동 방해 ☐ 영상·화상·음성 등 촬영·녹화·녹음·합성하여 무단배포 ☐ 학교장 판단「교육공무원법」제43조제1항 위반 행위
교육활동 침해행위 사실	(※ 관련 증거에 따라 조사내용을 육하원칙에 근거 구체적으로 기재) • 학생은 당시 휴대전화 사용사실 및 욕설 사실을 부인하고 있음 • 당시 옆자리에 있던 ◇◇ 학생이 당시 A학생이 휴대전화로 동영상 보고 있었다고 진술하였음 • ◇◇, □□, △△ 학생이 당시 A학생이 B교사에게 “씨○”이라고 욕을 하였고 양손으로 교사의 어깨를 밀쳤다고 진술하였음 • A학생은 당시 휴대전화 사용사실 및 욕설 사실을 부인하고 있으나 B교사의 어깨를 밀친 사실은 인정하고 있으며, 피해교원의 진술과 목격 학생의 진술이 대체로 일치함 • 따라서 2024. 3. 11. 10:00 경 1학년 1반 교실에서 A학생이 B교사의 어깨를 밀치고 “씨○”이라고 욕설을 한 사실이 있었다고 보임	
조치의 필요성에 관한 사실	침해행위의 심각성·지속성· 고의성	• 피해교원의 부상 정도는 가벼운 타박상(전치 2주)으로 경미함 • 해당 학생의 경우 이전에도 수업 중 휴대전화 사용으로 주의를 준 경우가 여러 차례 있었음 • 해당 학생의 경우 과거 교사에게 신체적 유형력을 행사한 적이 없었음
	피신청인의 반성 정도 및 선도 가능성	• 휴대전화 사용사실을 부인하고 있음 • 피해교원에게 반감을 갖고 있으며 사과할 의사가 없음
	관계회복정도	• 학부모가 피해교원에게 사과의 의사를 표현하였음 • 학생이 반성을 하지 않고 사과할 의사가 없어 피해교원은 학생에 대한 엄벌이 필요하다는 의견임
	피해교원의 임신·장애 여부 및 그 정도	
	침해 관련자의 장애 여부 및 그 정도	
피해교원 보호조치	(피해교원에게 실시한 보호조치 내용 기재) (예) 특별휴가 0일, 공무상병가 0일, 심리 상담 지원	
기타사항	☐ 형사고소 (피해교원이 학생 고소 또는 보호자가 피해교원 아동학대 신고 등) ☐ 민사소송 (피해교원이 보호자 상대 손해배상 청구 소 제기 등) ☐ 기 타	